



法规 第1章 保荐业务 04 职业规范



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:217614

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，下列关于保荐工作过程中相关方法律责任的说法正确的是（ ）。「2020年」

- A 发行人及其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员应当配合保荐机构履行保荐职责，并承担连带责任
- B 对证监会采取的监管措施，发行人提出申辩且有充分证据证明保荐机构在履行保荐职责期间未勤勉尽责的，证监会可以减轻发行人的责任
- C 保荐机构的责任于持续督导期届满之日终止
- D 因原保荐机构被撤销保荐业务资格而另行聘请保荐机构的，另行聘请的保荐机构自保荐协议签订之日起承担责任
- E 保荐代表人离职的，其责任于保荐代表人更换之日终止

解析：

选项A错误，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员（无核心技术人员），为证券发行上市制作、出具有关文件的律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等证券服务机构及其签字人员应当配合保荐机构及其保荐代表人履行保荐职责，并承担相应的责任；而非承担连带责任。选项B错误，保荐机构及其保荐代表人履行保荐职责，不能减轻或者免除发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券服务机构及其签字人员的责任。选项C错误，保荐机构在履行保荐职责期间未勤勉尽责的，其责任不因持续督导期届满而免除或者终止。选项E错误，原保荐代表人在具体负责保荐工作期间未勤勉尽责的，其责任不因保荐代表人的更换而免除或者终止。

正确答案:D

2. 单选题 题目ID:217615

保荐代表人出现下列（ ）情形且情节严重的，中国证监会可对其采取证券市场禁入措施。「2017年」

- A 因保荐业务受到证券交易所的公开谴责
- B 参与组织编制的与保荐工作相关文件存在虚假记载
- C 协助发行人干扰上市委员会的审核工作
- D 尽职调查工作日志缺失、隐瞒重要问题

解析：

《保荐业务管理办法》第67-68条。选项A、C、D错误，所述均为“证监会可以根据情节轻重，依法采取认定为不适当人选3个月到36个月的监管措施”的情形。选项B正确，所述为证监会可以采取认定为不适当人选的监管措施；情节严重的，对其采取证券市场禁入的措施的情形之一。

正确答案:B

3. 单选题 题目ID:217630

根据《证券公司合规管理实施指引》，证券公司总部合规部门中具备3年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规管理人员数量占公司总部工作人员比例应当不低于（ ）。「2021年」

- A 1%
- B 1.5%
- C 2%且不少于3个人
- D 1.5%且不少于5个人

解析：

《证券公司合规管理实施指引》第27条。证券公司总部合规部门中具备3年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规管理人员数量占公司总部工作人员比例应当不低于1.5%，且不得少于5人。

正确答案:D

4. 多选题 题目ID:217616

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，出现下列情形之一的，中国证监会可以视情节轻重，对保荐机构、保荐代表人采取出具警示函、责令改正、监管谈话等监管措施；情节严重的，中国证监会可以采取暂停保荐机构的保荐业务、依法认定保荐代表人为不适当人选3个月到12个月的监管措施的是（ ）。「2022年」

- A 制作或者出具的文件不齐全
- B 申请文件或者信息披露资料存在相互矛盾
- C 以显著低于行业定价水平方式招揽业务
- D 未通过内核程序，以公司名义对外提交保荐业务项目文件
- E 采取业务包干等承包方式进行过度激励

解析:

能熟练记忆的话最好。题干处罚的行为主体是“保荐机构、保荐代表人”，情节严重的处罚是“暂停”保荐业务，认定不适当人选“3个月到12个月”，相对（撤销、3-36个月、市场禁入）来说是“轻”的处罚。因此应当选择违规情形不是很严重的，全部都属于。

正确答案:A, B, C, D, E

5. 多选题 题目ID:217617

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，下列说法正确的有（ ）。「2021年」

- A 保荐机构在履行保荐职责期间未勤勉尽责的，其责任不因持续督导期届满而免除或者终止
- B 主板上市公司乙于2021年4月披露2020年年度报告，乙公司仍处于持续督导期内，则保荐机构应于乙公司披露年度报告之日起15个工作日内在符合条件的媒体披露跟踪报告
- C 上市公司丙的持续督导期间为2018年2月至2020年12月31日，2020年2月其保荐机构被撤销保荐机构资格，公司丙于当月聘请了具备资格的另外一家保荐机构承接持续督导工作，承接保荐机构的持续督导到期时间为2020年12月31日
- D 上市公司丁的持续督导工作结束后，保荐机构在甲公司公告年度报告之日起的10个工作日内向证监会、证券交易所报送保荐总结报告书，保荐机构法定代表人和保荐代表人应当在保荐总结报告书上签字
- E 张某作为上市公司戊首次公开发行股份并在创业板上市的保荐代表人，在戊公司的持续督导工作中严重未勤勉尽责，证监会可根据情节轻重，依法采取认定为不适当人选3个月到36个月的监管措施

解析:

选项B错误，主板上市公司，保荐机构无需披露“跟踪报告”。科创板/创业板要求保荐机构应当自上市公司披露年度报告、半年度报告后15个交易日内按照中国证监会和本所相关规定在符合条件媒体披露跟踪报告。选项C错误，因原保荐机构被撤销保荐业务资格而另行聘请保荐机构的，另行聘请的保荐机构持续督导的时间不得少于1个完整的会计年度；本题承接保荐机构的持续督导到期时间为2021年12月31日。

正确答案:A, D, E

6. 多选题 题目ID:217618

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，保荐代表人被采取认定为不适当人选的监管措施的，对已受理的该保荐代表人具体负责推荐的项目，下列说法正确的有（ ）。「2021年」

- A 保荐机构应当申请终止审核
- B 保荐机构应当更换保荐代表人
- C 保荐机构应当指派与本项目无关的人员进行复核
- D 对负有责任的保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人等人员，保荐机构应当根据内部管理规定进行问责惩戒

解析:

保荐代表人被依法认定为不适当人选的监管措施的，对已受理的该保荐代表人具体负责推荐的项目，保荐机构应当更换保荐代表人，并指派与本项目无关的人员进行复核；对负有责任的保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人等人员，保荐机构应当根据内部管理规定进行问责惩戒，情节严重的，应当予以更换。

正确答案:B, C, D

7. 多选题 题目ID:217619

根据《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》，下列关于证券经营机构及其从业人员承担相应的廉洁从业责任的说法正确的有（ ）。「2021年」

- A 证券经营机构董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任
- B 证券经营机构的高级管理人员负责落实廉洁从业管理目标，对廉洁运营承担责任
- C 证券经营机构主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人
- D 各级负责人应加强对所属部门、分支机构或子公司工作人员的廉洁从业管理，在职责范围内承担相应管理责任
- E 监事会或者监事对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督

解析:

《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》第5条。

正确答案:A, B, C, D, E

8. 多选题 题目ID:217620

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，下面关于保荐机构保荐职责的说法，正确的有（ ）。「2020年」

- A 首次公开发行保荐机构应当与发行人签订保荐协议，明确双方的权利和义务，按照行业规范协商规定履行保荐职责的相关费用，协议签订后，保荐机构应在5个工作日内报证券业协会备案
- B 对发行人申请文件、证券发行募集文件中有证券服务机构及其签字人员出具专业意见的内容，首次公开发行保荐机构不需要对发行的资料和披露的内容再进行独立判断
- C 对发行人申请文件、证券发行募集文件中无证券服务机构及其签字人员专业意见支持的内容，首次公开发行保荐机构应当获得充分的尽职调查证据，在对各种证据进行综合分析的基础上对发行人提供的资料和披露的内容进行独立判断
- D 保荐机构推荐发行人发行证券，应当向证券交易所提交发行保荐书、保荐代表人专项授权书以及中国证监会要求的其他与保荐业务有关的文件
- E 保荐机构推荐发行人证券上市，应当向证监会提交上市保荐书以及证券交易所要求的其他与保荐业务有关的文件，并报交易所备案

解析:

《保荐业务管理办法》第20-26条，沪深交易所《股票上市规则》第12章。选项A错误，保荐协议签订后，保荐机构应当在5个工作日内向承担辅导验收职责的中国证监会派出机构报告。选项B错误，对发行人申请文件、证券发行募集文件中有证券服务机构及其签字人员出具专业意见的内容，保荐机构可以合理信赖，对相关内容应当保持职业怀疑、运用职业判断进行分析，存在重大异常、前后重大矛盾，或者与保荐机构获得的信息存在重大差异的，保荐机构应当对有关事项进行调查、复核，并可聘请其他证券服务机构提供专业服务。选项E错误，保荐人保荐股票及其衍生品种上市时，应当向交易所提交上市保荐书、保荐协议、保荐人和保荐代表人的相关证明文件、保荐代表人专项授权书，以及与上市保荐工作有关的其他文件。

正确答案:C, D

9. 多选题 题目ID:217621

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，发行人在持续督导期间出现的下列情形中，证监会可根据情节轻重，对保荐机构及其相关责任人员采取出具警示函、责令改正、监管谈话、对保荐代表人依法认定为不适当人选、暂停保荐机构的保荐业务等监管措施的有（ ）。「2020年」

- A 证券上市当年累计50%以上募集资金的用途与承诺不符
- B 公开发行证券并在主板上市当年营业利润比上年下滑50%以上
- C 实际盈利低于盈利预测达20%以上
- D 关联交易显失公允或者程序违规，涉及金额较大
- E 董事、监事、高级管理人员侵占发行人利益受到行政处罚或者被追究刑事责任

解析:

《保荐业务管理办法》第70条。

正确答案:A, B, C, D, E

10. 多选题 题目ID:217622

李某是甲证券公司的保荐代表人，负责乙公司首次公开发行股票并在主板上市项目，乙公司上市后，有新闻媒体报道了该公司可能存在的欺诈发行的情况，证监会在对该案进行调查时，发现李某及甲证券公司在该项目保荐过程中存在未能勤勉尽责的情况，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，下列情形中，可能导致李某被采取认定为不适当人选的监管措施的有（ ）。「2019年」

- A 李某参加了尽职调查工作，但未撰写尽职调查工作日志
- B 乙公司在保荐期间内受到中国证券业协会公开谴责
- C 乙公司高级管理人员张某侵占乙公司利益受到行政处罚
- D 乙公司上市当年营业利润比上年下滑80%

解析:

《保荐业务管理办法》第67条、第70条。选项A、B正确，所述情形均为证监会可以根据情节轻重，依法采取认定为不适当人选3个月到36个月的监管措施。选项C、D正确，所述情形均为证监会可以根据情节轻重，对保荐机构及其相关责任人员采取出具警示函、责令改正、监管谈话、对保荐代表人依法认定为不适当人选、暂停保荐机构的保荐业务等监管措施。

正确答案:A, B, C, D

11. 多选题 题目ID:217623

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，发行人在持续督导期间出现下列情形的，中国证监会可根据情节轻重，对保荐机构及其相关责任人员采取出具警示函、责令改正、监管谈话、对保荐代表人依法认定为不适当人选、暂停保荐机构的保荐业务等监管措施的有（ ）。〔2018年〕

- A 实际盈利低于盈利预测达10%以上
- B 首次公开发行股票并上市之日起12个月内累计50%以上资产或者主营业务发生重组
- C 证券上市当年累计30%以上募集资金的用途与承诺不符
- D 公开发行证券上市当年即亏损
- E 首次公开发行股票并上市之日起12个月内实际控制人发生变更

解析：

《保荐业务管理办法》第70条。选项A错误，实际盈利低于盈利预测达20%以上。选项C错误，证券上市当年累计50%以上募集资金的用途与承诺不符。选项D错误，公开发行证券并上市当年即亏损且选取的上市标准含净利润标准。

正确答案:B, E

12. 多选题 题目ID:217624

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，对中国证监会采取的监管措施，保荐机构及其保荐代表人提出申辩的，如有充分证据证明下列事实且理由成立，中国证监会予以采纳的有（ ）。〔2018年〕

- A 发行人在持续督导期间故意违法违规
- B 发行人因不可抗力致使未能履行承诺
- C 发行人已在证券发行募集文件中作出特别提示，保荐机构和保荐代表人已履行勤勉尽责义务
- D 发行人故意隐瞒重大事实，保荐机构和保荐代表人已履行勤勉尽责义务

解析：

对中国证监会拟采取的监管措施，保荐机构及其保荐代表人提出申辩的，如有充分证据证明下列事实且理由成立，中国证监会予以采纳：（1）发行人或者其董监高故意隐瞒重大事实，保荐机构和保荐代表人已履行勤勉尽责义务；（2）发行人已在证券发行募集文件中做出特别提示，保荐机构和保荐代表人已履行勤勉尽责义务；（3）发行人因不可抗力致使业绩、募集资金运用等出现异常或者未能履行承诺；（4）发行人及其董监高在持续督导期间故意违法违规，保荐机构和保荐代表人主动予以揭示，已履行勤勉尽责义务；（5）保荐机构、保荐代表人已履行勤勉尽责义务的其他情形。

正确答案:B, C, D

13. 多选题 题目ID:217625

保荐机构更换相关负责人，对保荐代表人采取认定为不适当人选的监管措施；情节严重的，撤销保荐业务资格，对相关责任人采取证券市场禁入的措施的有（ ）。〔2017年〕

- A 证券发行募集文件等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
- B 首次公开发行股票并上市当年即亏损且选取的上市标准含净利润标准
- C 持续督导期间信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
- D 公开发行证券并在主板上市当年营业利润比上年下滑50%以上
- E 持续督导期间，控股股东、实际控制人或其他关联方违规占用发行人资源，涉及金额较大

解析：

《保荐业务管理办法》第69-70条。选项A、C正确，证券发行募集文件等申请文件存在虚假记载，持续督导期间信息披露文件存在虚假记载，均为可以采取题干所述措施的情形。选项B、D、E错误，所述情形的处理

措施为：中国证监会可以根据情节轻重，对保荐机构及其相关责任人员采取出具警示函、责令改正、监管谈话、对保荐代表人依法认定为不适当人选、暂停保荐机构的保荐业务等监管措施。

正确答案:A, C

14. 多选题 题目ID:217626

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，保荐代表人存在下列情形且情节严重的，中国证监会对其采取证券市场禁入措施的有（ ）。「2016年」

- A 因保荐业务或其具体负责保荐工作的发行人在保荐期间内受到证券交易所、中国证券业协会公开谴责
- B 通过从事保荐业务谋取不正当利益
- C 保荐代表人配偶持有发行人的股份
- D 在与保荐工作相关文件上签字推荐发行人证券发行上市，但未参加尽职调查工作，或者尽职调查工作不彻底、不充分，明显不符合业务规则和行业规范

解析:

《保荐业务管理办法》第67-68条。选项A错误，所述属于证监会可以根据情节轻重，依法采取认定为不适当人选3个月到36个月的监管措施的情形。

正确答案:B, C, D

15. 多选题 题目ID:217627

保荐代表人未诚实守信、勤勉尽责履行相关义务的，证监会可以采取的监管措施有（ ）。「2015年」

- A 监管谈话
- B 出具警示函
- C 重点关注
- D 责令公开说明
- E 认定为不适当人选

解析:

《保荐业务管理办法》第65条。保荐机构、保荐代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人及其他保荐业务相关人员违反本办法，未诚实守信、勤勉尽责地履行相关义务的，中国证监会责令改正，并对其采取监管谈话、重点关注、责令进行业务学习、出具警示函、责令公开说明、认定为不适当人选、责令增加内部合规检查的次数并提交合规检查报告、责令处分有关责任人员并报告结果、对保荐机构及其有关董事、监事、高级管理人员给予谴责等监管措施；依法应给予行政处罚的，依照有关规定进行处罚；情节严重涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究其刑事责任。

正确答案:A, B, C, D, E

16. 多选题 题目ID:217628

根据《以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价实施办法（试行）》，以下执业质量评价中关于公司经营质量指标的说法，正确的是（ ）。「2023年」

- A 盈利能力包括发明专利数量
- B 成长能力包括营业收入增速
- C 盈利能力包括经营活动现金流占营业收入的比重
- D 创新能力不包括发明专利数量

解析:

盈利能力不包括发明专利数量（无此项目）。公司经营质量指标的详细分解：

二级指标	三级指标	四级指标
盈利能力		扣非归母净利润规模
		经营活动净现金流占营业收入比重

公司经营质量		销售净利率
		净资产收益率
	成长能力	营业收入增速
		扣非归母净利润增速
	创新能力	研发支出占比
		研发人员数量

正确答案:B, C, D

17. 多选题 题目ID:217629

根据《以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价实施办法（试行）》，关于评价结果与运用，以下说法正确的是（ ）。「例题」

- A 保荐业务执业质量得分排序前20%的为A类，后20%的为C类，其余为B类
- B 评价年度保荐机构因重大执业质量问题被立案的，评价结果不得高于B类
- C 执业质量评价办法适用于对保荐机构首发和再融资的保荐项目执业质量的综合评价
- D 对于A类保荐机构，对其保荐的首发项目降低非问题导向类现场督导比例。连续3次评价结果为A类的，原则上不开展非问题导向类现场督导

解析：

选项A正确，保荐业务执业质量分类：A类、B类、C类。执业质量得分排序前20%的为A类，后20%的为C类，其余为B类。选项B错误，评价年度保荐机构因重大执业质量问题被立案的，评价结果应当为C类。选项C错误，以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价，是指沪深交易所按照科学、合理、客观的原则，基于上市公司质量和保荐业务质量等评价内容，形成对保荐机构“首发”保荐项目执业质量的综合评价；不包括“再融资”的保荐项目执业。

正确答案:A, D

18. 多选题 题目ID:217631

根据《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》，下列关于证券经营机构及其从业人员承担相应的廉洁从业责任，正确的有（ ）。「2021年」

- A 证券经营机构董事会决定廉洁从业管理目标对廉洁从业管理的有效性承担责任
- B 证券经营机构的高级管理人员负责落实廉洁从业管理目标，对廉洁运营承担责任
- C 证券经营机构主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人
- D 各级负责人应加强对所属部门、分支机构或子公司工作人员的廉洁从业管理，在职责范围内承担相应管理责任
- E 监事会或者监事对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督

解析：

《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》第5条。

正确答案:A, B, C, D, E

19. 多选题 题目ID:217632

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》，关于合伙企业受益所有人的判定，以下说法正确的有（ ）。〔2021年〕

- A 拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法
- B 不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的，应当考虑将通过人事、财务等方式对合伙企业进行控制的自然人判定为受益所有人
- C 不存在通过人事、财务等方式对合伙企业进行控制的自然人的，应当考虑将合伙企业的普通合伙人判定为受益所有人
- D 采取相关措施仍无法判定合伙企业受益所有人的，义务机构至少应当将合伙企业的普通合伙人或者合伙事务执行人判定为受益所有人

解析：

《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》第3条。选项C错误，不存在通过人事、财务等方式对合伙企业进行控制的自然人的，应当考虑将合伙企业的高级管理人员判定为受益所有人。

正确答案:A, B, D